

Tema 36

Processo: PEDILEF 0052862-57.2008.4.03.6301/SP

Situacao: Julgado (Súmula 77 da TNU)

Ramo: DIREITO PREVIDENCIÁRIO

Questao: Saber se é necessário exame das condições pessoais do segurado considerado capaz para o trabalho, nos pedidos de concessão de auxílio-doença.

Tese: Na concessão do auxílio-doença é dispensável o exame das condições pessoais do segurado quando não constatada a incapacidade laboral. Vide Súmula 77 da TNU.

Fonte: <https://www.cjf.jus.br/phpdoc/virtus/>